顺德大良湖南朝腾建筑工程有限公司
“3·12”一般物体打击事故调查报告

大良街道“3·12”生产安全事故调查组

2024年5月

目 录

一、事故相关单位人员情况.....2
（一）事故有关单位概况.....2
（二）事故相关单位人员情况 3
二、事故发生经过和应急处置情况.....4
（一）事故发生经过.....4
（二）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
（三）应急处置情况.....5
（四）事故应急处置评估.....5
三、事故调查具体情况.....5
四、部门履职情况.....9
五、事故原因.....11
（一）事故直接原因.....11
（二）事故间接原因.....11
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
（一）免予追究事故责任人员.....12
（二）建议追究责任的单位及个人.....12
七、事故防范和整改措施.....14

顺德大良湖南朝腾建筑工程有限公司
“3·12”一般物体打击事故调查报告

2024年3月12日14时30分许，位于佛山市顺德区顺德科技工业园A区西-11-1之二地块的佛山博智林智能科技顺德智能制造项目（一期）的宿舍楼B栋工地北面排水管道维修现场发生一起安全生产事故，事故造成一人死亡，直接经济损失约为140.05万元。

事故发生后，区委、区政府和大良街道党工委、办事处高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作，并迅速依法成立了事故调查组，由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区公安局、区住房城乡建设和水利局、区总工会和大良街道办工作人员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定以及事故调查工作“四不放过”等原则，实事求是，对该事故进行调查处理，已查明事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出对事故责任者的处理建议，提出事故防范和整改措施。经调查认定，顺德大良湖南朝腾建筑工程有限公司“3·12”一般物体打击事故是一起因施工人员安全意识淡薄，冒险进入未进行放坡、未设置临时支护措施的涉事沟槽内，施工企业未及时发现并消除事故隐患而造成的一般生

产安全责任事故。现将调查情况报告如下:

一、事故相关单位人员情况

（一）事故有关单位概况

事故项目：佛山博智林智能科技顺德智能制造项目（一期），建设地址佛山市顺德区顺德科技工业园 A 区西-11-1 之二地块，建设规模：59197.88 平方米，施工单位：广东博嘉拓建筑科技有限公司（以下简称“博嘉拓公司”），项目负责人：黄*伟。

项目总承包单位：博嘉拓公司，法定代表人：焦*淼；统一社会信用代码:91440606MA546F2B65;住所：广东省佛山市顺德区北滘镇碧桂园社区泮浦路 1 号博智林机器人创研中心 13 栋 4 楼 A2 区 403;经营范围：一般项目 工程和技术研究和试验发展（禁止投资人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；人工智能应用软件开发；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；机械设备租赁；智能机器人的研发；智能机器人销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

项目专业分包单位：湖南朝腾建筑工程有限公司（以下简称“朝腾公司”）注册地址：湖南省娄底市娄星区小科10号地5号楼34栋322-3号；统一社会信用代码：91431300MA4R3E5J0E；经营范围：房屋建筑工程施工；道路、市政、管道通信、弱电、桥梁工程施工；防水防腐保温；消防设施、钢结构、玻璃幕墙、水利水电安装；建筑装修装饰；机电安装；铁路铺轨；机械租赁；建筑劳务承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；法定代表人：李朝辉。

（二）事故相关单位人员情况

1.肖*长（事故死者），男，汉族，1970年1月出生，湖南七星人，朝腾公司建筑工人。

2.聂*文，男，汉族，1982年8月出生，湖南渡头塘人，朝腾公司现场负责人。

3.李*江，男，汉族，1992年11月出生，广西向都人，博嘉拓公司现场负责人。

4.肖*，男，汉族，1987年6月出生，湖南七星人，朝腾公司现场负责人。

5.肖*红，男，汉族，1995年3月出生，湖南七星人，朝腾公司施工员。

6.肖*雄，男，汉族，1971年1月出生，湖南七星人，朝腾公司建筑工人。

7.梁*恒，男，汉族，1998年12月出生，广东顺德人，朝腾公司雇请的挖机司机。

8.黄*江，男，汉族，1981年8月出生，湖南七星人，朝腾公司建筑工人。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

由于佛山市顺德区顺德科技工业园A区西-11-1之二地块的佛山博智林智能科技顺德智能制造项目（一期）的宿舍楼B栋工地存在积水现象。3月12日，朝腾公司安排：肖*长（死者）、梁*恒（挖掘机司机）、肖*红、肖*雄、黄*江五名施工人员，对涉事项目积水现场的排水管道进行维修。14时30分左右，肖*红要搬仪器到事发的地方准备测量，突然听见有人大喊，然后肖*红就发现肖*长已经在未做任何防护的沟槽里被泥土掩埋，至肖*长胸口处。梁*恒（挖机司机）、肖*红、肖*雄、黄*江以及聂*文合力将肖*长救出并搬到宿舍楼B栋首层平台，并拨打了120急救电话，之后，肖*长经医护人员送往医院抢救无效死亡。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

经调查核实，事故造成1人死亡，死者：肖*长。根据《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：D442022027708），肖*长死亡原因是“考虑胸部外伤致死”。

2024年3月14日，肖*长家属经调解和朝腾公司签订《意外事件（死亡）补偿协议书》，协议赔偿金额140.05万元（已赔付到位）。肖*长遗体已于2024年3月15日火化。

核定事故造成直接经济损失约140.05万元。

（三）应急处置情况

2024年3月12日14时34分，肖*红拨打120急救中心电话；14时40分许，医院到场医护人员将肖*长转移到医院，经抢救无效死亡。120急救中心同步警情信息至110指挥中心，大良派出所民警及五沙居委会工作人员到达现场后通知大良应急办；15时08分大良应急办接报后赶到现场进行处置。

（四）事故应急处置评估

区、镇应急，公安等相关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员赶往现场，了解事故的第一手资料，开展现场处置工作，控制事故现场。顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作。相关部门部署到位，处置过程中未造成次生事故。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故调查具体情况

（一）事故项目概况

佛山博智林智能科技顺德智能制造（一期）项目工地因资金原因停工（事故工地约在2022年10月停止施工），但经过项目各方努力，2024年2月28日博嘉拓公司准备复工（计划于2024年4月申请复工复产）。2024年3月10日博嘉拓公司李*江电话告知朝腾公司的肖*，称涉事项目工地宿舍楼B栋北面的内部市政管道堵塞，要求朝腾公司派员处理，以免影响项目的复工。

博嘉拓公司与朝腾公司签订了《佛山博智林智能科技顺德智能制造项目市政园建工程分包合同》合同编号：【大良-厂房-一期】【专业-市政园建】【22】【2022】，合同约定朝腾公司负责市政园建工程的质量保修。同时，《佛山博智林智能科技顺德智能制造项目市政园建工程分包合同》第7页约定了乙方（朝腾公司）现场代表为聂*文。

博嘉拓博公司于2022年5月11日编制的《室外管道土方开挖施工方案》内容：“三、施工方案3.3沟槽开挖(4)沟槽挖土的边坡系数根据土质及挖深暂定1:0.5，遇到边坡土质为液塑性较差地段，可适当将其边坡加大至1:0.75，保证开挖稳定。由于沟槽开挖深度按设计要求平均<2M，采用一次性放坡开挖，开挖中如发现土质松软地段，立即采用木板、支架、方木进行全断面支护，沟槽上下均设安全员，及时观测沟槽，发现和排除各种险情。(5)基槽的直立壁和边坡，在开挖过程和敞露期间应防止塌陷，必要时应加应保护。在挖方边坡上侧堆土或材料

以及移动施工机械时，应与挖方边坡保持2米以上距离，以保证边坡和直立壁的稳定，堆土或材料堆放高度应不大于2.5m。”

（二）事故现场勘查概况

事故发生地点位于佛山市顺德区顺德科技工业园A区西-11-1之二地块的佛山博智林智能科技顺德智能制造项目（一期）的宿舍楼B栋工地北面排水管道维修现场。



图 1 事故位置示意图

（三）事故调查具体概况

根据顺德气象局记录 2024 年 3 月 8 日有小雨，9 日有小雨，10 日有中雨，11 日有中雨。

经调查，博嘉拓公司已经将市政园建工程分包给朝腾公司双方有签订《佛山博智林智能科技顺德智能制造项目市政园建工程分包合同》，合同约定朝腾公司负责市政园建工程的质量保修，即朝腾公司负责市政管道的质量保修。

因天气连续为雨天，涉事工地宿舍楼 B 栋北面的内部市政管道堵塞，工地内积水严重，为了做好复工复产的准备工作，博嘉拓公司现场负责人李*江通知朝腾公司负责处理工地内积水。

2024 年 3 月 11 日下午未下雨，朝腾公司聂*文便安排肖*红、肖*长、肖*雄、黄*江、梁*恒 5 人去现场做疏通管道施工作业，现场的具体工作由施工员肖*红指挥。他们计划使用挖掘机清理原排水管道，重新铺设新的排水管。

梁*恒称在事故发生当日早上共开挖了约 19 米长的沟槽，其中约 14 米已做防护。余下部分沟槽因到了早上的下班时间，故没做好防护就下班了，并计划下午将余下部分沟槽开挖完成再做防护。

3 月 12 日下午大约 14 时 00 分梁*恒在等待肖*红的开挖指令，未进行开挖施工。肖*红搬仪器到事发的地方准备测量，其余 2 人也在各自做手头上的工作，大家在听见喊声后，就发现肖*长已经被埋在未做任何防护的沟槽里，身体被泥土掩埋至胸口处。

经向肖*长等人了解，事故发生当日，肖*长等人疏通管道的流程是：到现场先判断堵塞排水管是否可以疏通，如果不能

疏通就重新换一条新管道。经肖*红现场判断，堵塞的管道需重新更换，于是安排梁*恒先开挖管道沟槽，再更换新的排水管道。一条新的排水管道长约6米，梁*恒需要先挖8米的沟槽，做好防护，肖*红等人才能进入沟槽把旧的管道换成新的管道及其他维修工作。

李*江是博嘉拓公司派驻到事故工地的现场负责人。事故发生当日，李*江未及时对新入场的工人（肖*长等人）进行管理，也未在管沟土方开挖时安排专人全程做好旁站监督管理。据李*江交代，他不知道在事故发生当日，有工人在涉事工地现场进行涉事施工作业。

朝腾公司现场施工作业人员没有按照施工方案要求施工，没有根据土质情况进行放坡开挖或采用木板、支架、方木进行全断面支护。边坡上侧的堆土与边坡的距离小于2米，边坡和直立壁土方失稳，沟槽上下未安排安全员在岗管理，不能及时发现和排除各种险情。未及时发现并制止肖*长擅自进入未做任何安全防护措施的沟槽内作业，导致事故发生。

四、监督机构和人员履职情况

顺德区住房城乡建设和水利局监督组接到该项目的监督任务后，编写了《建设工程安全监督告知书》。并在2021年8月24日，组织参建各方在项目部会议室召开监督交底会，明确各参建主体的职责，压实企业安全生产主体责任。监督组通过开展工程安全监督日常抽查、周末节假日检查、年终职能领域质量

安全生产综合大检查等方式，压实责任单位安全生产主体责任。截至2024年3月12日，在该项目的监督过程中，监督组共对该项目巡查39次，参加危大工程验收6次，对施工单位发出整改通知书15份，其中包含2份全面停工，2份局部停工；对监理单位发出整改通知书2份。执行佛山市建筑行业诚信管理办法，对施工企业诚信扣分4次共50分，执行广东省房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法，对项目负责人扣分4人次共30分，专职安全员扣分1人次共5分，对监理企业诚信扣分1次共15分。

由于建设单位的原因，该项目自2022年10月以后进度放缓处于半停工状态，2023年5月建设单位股权变更完成项目等待复工，工地仍处于停工状态，2024春节前该项目向顺德区住房城乡建设和水利局上报节后复工时间为“停工”，2024年2月1日，监督组分别对项目转发《佛山市顺德区住房城乡建设和水利局关于做好2024年春节前后房屋建筑工程安全生产的通知》、《顺德区住建和水利系统2024年春节后复工复产安全教育培训行动工作方案》通知要求各项目节后复工全面落实安全生产检查，落实复工复产“六个一”安全措施，落实企业安全培训主体责任，明确要求节后复工复产必须由建设单位、施工单位产监理单位对施工现场进行全面的安全检查，符合安全生产条件的向顺德区住房城乡建设和水利局申请复工复查，经检查确认后方可复工。春节后全区各在建项目陆续申请复工，顺

德区住房城乡建设和水利局均对各项目认真对照复工复产“六个一”安全措施落实要求进行复查，落实安全生产条件的项目均已复工生产。但直至2024年3月12日止，该项目没有向顺德区住房城乡建设和水利局提出春节后复工复产复查申请，属于擅自开工行为，属于工程建设责任主体拒不执行安全监管指令的行为。综上，顺德区住房城乡建设和水利局已履行该项目施工安全监督职责。

五、事故原因

（一）事故直接原因

肖*长，安全意识淡薄，冒险进入未进行放坡、未设置临时支护措施的涉事沟槽内，不慎被塌方的泥土掩埋至胸口处，导致事故发生。

（二）事故间接原因

1、朝腾公司，在涉事沟槽开挖过程中未严格按照施工方案进行放坡等防护措施，未在沟槽开挖后立即放坡，开挖后也未马上采用木板、支架、方木进行全断面支护，沟槽上下均未设安全员，未及时发现并制止肖*长擅自进入未做任何防护容易发生塌方沟槽内的危险行为，导致事故发生。朝腾公司未采取技术、管理措施，未及时发现并消除上述事故隐患。

2、聂*文作为涉事项目主要负责人，落实主要负责人职责不到位，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未组织在沟槽开挖后立即安排人员进行放坡，开挖后也未马上采用木板、支

架、方木进行全断面支护，沟槽上下均未设安全员，未及时制止肖*长擅自进入未做任何防护容易发生塌方沟槽内的危险行为；未及时发现并组织消除上述事故隐患。

3、博嘉拓公司，未做好对朝腾公司的安全生产进行统一协调、管理工作，已通知朝腾公司疏通涉事堵塞排水管，但事发当日却不知道有工人在工地进行开挖施工，未安排相关人员对朝腾公司在涉事沟槽开挖施工过程中，进行统一协调、管理。

4、李*江，作为博嘉拓公司现场负责人，事发当日不知道有工人在工地进行开挖施工，未对肖*长等人的开挖施工进行统一协调、管理。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故的责任认定及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免予追究事故责任人员

肖*长安全意识淡薄，冒险进入未进行放坡、未设置临时支护措施的涉事沟槽内，不慎被塌方的泥土掩埋至胸口处，导致事故发生，肖*长对事故的发生负有责任。鉴于肖*长在事故中死亡，建议免予追究肖*长事故责任。

（二）建议追究责任的单位及个人

1、朝腾公司安全主体责任落实不到位，在涉事沟槽开挖过程中未严格按照施工方案进行放坡等防护措施，未在沟槽开挖

后立即放坡，开挖后也未马上采用木板、支架、方木进行全断面支护，沟槽上下均未设安全员，未及时发现并制止肖*长擅自进入未做任何防护容易发生塌方沟槽内的危险行为，朝腾公司未采取技术、管理措施，未及时发现并消除上述事故隐患，对事故发生负有责任。朝腾公司违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[1]对朝腾公司予以行政处罚。

2、聂*文作为涉事项目主要负责人，落实主要负责人职责不到位，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未组织在沟槽开挖后立即安排人员进行放坡，开挖后也未马上采用木板、支架、方木进行全断面支护，沟槽上下均未设安全员，未及时制止肖*长擅自进入未做任何防护容易发生塌方沟槽内的危险行为；未及时发现并组织消除上述事故隐患，对事故发生负有责任。聂*文违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]对聂*文予以行政处罚。

3、博嘉拓公司，作为项目施工总包，未做好对分包单位朝

[1]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”。

腾公司的安全生产进行统一协调、管理工作，已通知朝腾公司疏通涉事堵塞排水管，但事发当日却不知道有工人在工地进行开挖施工，未安排相关人员对朝腾公司在涉事沟槽开挖施工过程中，进行统一协调、管理。博嘉拓公司违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[3]对博嘉拓公司予以行政处罚。

4、李*江，作为博嘉拓公司现场负责人，事发当日不知道有工人在工地进行开挖施工，未对肖*长等人的开挖施工进行统一协调、管理。李*江的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]对李*江予以行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）朝腾公司及其主要负责人要深刻吸取事故教训，举一反三，针对本次事故中员工违规危险作业的行为，对全公司人员进行相关安全教育培训，加强公司安全管理，加强教育培训，提升员工安全意识。要对本次事故开展深刻检讨，将本公司相

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。”

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

关整改情况及时上报给顺德区住房城乡建设和水利局。

（二）博嘉拓公司要深刻吸取事故教训，举一反三，要对入场人员要进行及时的监管，要对入场的分包单位做好进行统一协调、管理工作；要主动加强与施工单位的沟通协调，全面落实各方安全生产管理责任，落实各项安全管理和事故防范措施；要对本次事故开展深刻检讨，将本公司相关整改情况及时上报给顺德区住房城乡建设和水利局。

（三）顺德区住房城乡建设和水利局要进一步加强建筑施工领域的监督和管理，特别是加强同类施工项目的安全监管管理，督促建设单位、施工单位等严格落实安全生产主体责任和《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，同时加强对建筑施工行业领域法律法规、国家标准、行业标准的宣传及教育培训，提升生产经营单位安全责任意识，严防类似建筑施工领域事故发生。

上述事故防范和整改措施的落实情况由顺德区住房城乡建设和水利局牵头汇总，并及时报送事故调查组。

大良街道“3·12”生产安全事故调查组

2024年5月9日